

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1271/2530

บริษัท ขนส่ง จำกัด
นาย บุญ ชม บัณโล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 201

ในวันนัดสืบพยานโจทก์ ทนายโจทก์มอบฉันทะให้เสมียนทนายมายื่นคำร้องขอเลื่อนคดี และเสมียนทนายได้ลงชื่อทราบวันนัดสืบพยานโจทก์ครั้งใหม่ไว้แล้ว การที่เสมียนทนายจดวันนัดผิดพลาดเป็นเหตุให้โจทก์ไม่มาศาลตามนัด และศาลสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาและสั่งจำหน่ายคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 201 ดังนี้ศาลมิได้ส่งไปโดยผิดหลงและมีได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ ผิดระเบียบอันโจทก์จะขอให้เพิกถอนเสียได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างจำเลยที่ 2 ได้ขับรถบรรทุกของจำเลย ที่ 2 ในทางการที่จ้างขนรถโดยสารในความครอบครองของโจทก์เสียหาย จำเลยที่ 1 ที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดและจำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกคันที่จำเลยที่ 1 ขับ ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

ต่อมาโจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ 1 เพราะจำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรม

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบเหตุเกิดจากความประมาทของผู้ขับรถยนต์ของโจทก์ฝ่ายเดียว ค่าเสียหายไม่มากเท่าที่โจทก์ฟ้อง

ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์ไม่มาศาลตามนัด ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณา จำเลยที่ 2 ที่ 3 แฉลงว่าไม่ตั้งใจจะให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ศาลชั้นต้นจึงสั่งจำหน่ายคดี

โจทก์ยื่นคำร้อง มีได้จงใจขาดนัดพิจารณา แต่เป็นเพราะความพลั้งผลของเสมียนทนายโจทก์ที่จดวันนัดสืบพยานโจทก์ผิดพลาดเป็นเหตุให้ทนายโจทก์สำคัญผิดในวันนัด ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งที่ให้โจทก์ขาดนัดพิจารณากับมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดี และอนุญาตให้โจทก์ดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานต่อไป

จำเลยที่ 2 ที่ อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 201 ซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์หรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ คำร้องของโจทก์มีผลเป็นการขอให้พิจารณาคดีใหม่เพียงแต่เปลี่ยนถ้อยคำเท่านั้น จึงต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว พิพากษากลับให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้นและยกคำร้องของโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ฎีกาว่า โจทก์มิได้ร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่แต่เป็นการร้องขอให้ศาลเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ศาลฎีกาเห็นว่าปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 15พฤศจิกายน 2527 ซึ่งเป็นวันนัดสืบพยานโจทก์ว่า ทนายโจทก์มอบฉันทะให้เสมียนทนายมายื่นคำร้องขอเลื่อนคดีและเสมียนทนายได้ลงชื่อทราบวันนัดสืบพยานโจทก์ครั้งใหม่ไว้แล้ว หากเสมียนทนายจะจดวันนัดผิดพลาดดังที่โจทก์กล่าวมาในคำร้องก็เป็นเรื่องของโจทก์เอง การสั่งจำหน่ายคดีของศาลชั้นต้นเป็นการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 201 มิได้ส่งไปโดยผิดหลงและมิได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ ผิดระเบียบอันโจทก์จะขอให้เพิกถอนเสียได้ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ